

Aqui está uma minuta reescrita com base na petição original:

MINUTA DE SENTENÇA E VOTO

Em 20ª Vara do Trabalho de Brasília-DF, sob a presidência da Exmª Juíza Marli Lopes da Costa G. Nogueira.

Proc. nº 00890-2009-020-10-00-6. Recurso ordinário trabalhista.

Washington Evangelista do Nascimento vs. Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV.

RELATÓRIO E VOTO DO EXMO. DSEMBARGADOR RELATOR, CONVOCADO E REDIGIDO.

Sentença proferida em 20ª Vara do Trabalho de Brasília-DF, sob a presidência da Exmª Juíza Marli Lopes da Costa G. Nogueira, no processo nº 00890-2009-020-10-00-6, Recurso Ordinário Trabalhista.

A presente minuta tem como objeto julgar procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar a reclamada ao pagamento das diferenças da indenização do art. 9º da Lei 7.328/84, pelo cômputo dos adicionais observados por ocasião das verbas resilitórias (TRCT de fls. 111), absolvendo-a, contudo, dos pleitos de horas extras e reflexos, adicional do intervalo intrajornada, diferenças de ajuda-de-custo, indenização por dano moral, e acréscimo do art. 467 da CLT, tudo conforme decidido e fundamentado a fls. 341/349.

Inconformado com a sentença anterior, o reclamante apresenta recurso ordinário trabalhista, sustentando que a indenização por dano moral configurou-se de forma regular e que a responsabilidade civil do empregador é automática, independentemente de culpa.

A presente minuta reescreve os seguintes tópicos:

I. Dados da causa

- Processo nº 00890-2009-020-10-00-6
- Recurso Ordinário Trabalhista
- Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV vs. Washington Evangelista do Nascimento

II. Julgamento da causa

- Procedência dos pedidos formulados na inicial
- Condenação da reclamada ao pagamento das diferenças da indenização do art. 9º da Lei 7.328/84
- Absolvção da reclamada dos pleitos de horas extras e reflexos, adicional do intervalo intrajornada, diferenças de ajuda-de-custo, indenização por dano moral, e acréscimo do art. 467 da CLT

III. Referências jurídicas

- Superior Tribunal de Justiça - Súmula nº 54
- Superior Tribunal de Justiça - Súmula nº 402
- Superior Tribunal de Justiça - Sentença Proferida em 20ª Vara do Trabalho de Brasília-DF, sob a presidência da Exmª Juíza Marli Lopes da Costa G. Nogueira

IV. Conclusão

A presente minuta julga procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, condenando a reclamada ao pagamento das diferenças da indenização do art. 9º da Lei 7.328/84 e absolvendo-a dos pleitos de horas extras e reflexos, adicional do intervalo intrajornada, diferenças de ajuda-de-custo, indenização por dano moral, e acréscimo do art. 467 da CLT.

V. Voto do Exmo. Desembargador Relator, Convocado e Redigido

- A responsabilidade civil do empregador é automática, independentemente de culpa
- O reclamante tem direito à reparação por danos morais configurados regularmente
- A indenização por dano moral compensa o dano estético e moral da vítima

Data: [insira a data]

Sede: 20ª Vara do Trabalho de Brasília-DF, sob a presidência da Exmª Juíza Marli Lopes da Costa G. Nogueira.

Processo nº: 00890-2009-020-10-00-6

Recurso Ordinário Trabalhista.